발송번호: 9-5-2026-068652641
발송일자: 2026.07.29.
제출기일: 2026.11.29.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 성 명 제넨테크, 인크. (특허고객번호: 519987054940)
주 소 ****
대 리 인 성 명 장덕순 외 1 명
주 소 ****
발 명 자 성 명 폴록, 사무엘 벤자민
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7019831
출 원 일 자 2023.06.13.
발 명 의 명 칭 용액 내 분석물을 검출하기 위한 재사용 가능한 카트리지

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.11.29.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.11.29.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항
2	청구항 전항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: Monika Korodi, et al. Journal of Immunological Methods, 483 June 2020 112812 pp1-7.
인용발명 2: 일본 공표특허공보 특표평11-510170호(1999.09.07.)

제1항 발명은 매트릭스, 구체적으로 특정된 검출 분자 및 동결 보호제를 포함하는 재사용 가능한 카트리지에 대하여 청구하고 있으나, 인용발명 1에 '재사용 가능한 온플레이트'에 관한 구성이 공지되어 있습니다(논문 제목 참조).

이에 제1항 발명과 인용발명 1을 대비하면, 인용발명 1에는 '희석된 EGFR 항체를 단백질 G-코팅된 96-웰 플레이트의 웰에 첨가하고 인큐베이션한 후 DMP 용액을 첨가하고 인큐베이션하여 웰 내에 고정되고 가교된 항체-단백질 G 복합체를 갖는 플레이트를 수득하는 것, 항원 용액을 가교된 웰에 첨가하고 인큐베이션하고 결합된 항원은 시트레이트 완충액을 첨가하여 용리되고 용리된 분획은 ELISA 분석에서 수집되고 검출하는 것, 용출 후 웰을 PBS-Tween 완충액으로 세척하고 4℃에서 보관하여 재사용할 수 있는 것 및 23회 반복하여 사용하고 20회 사용 후에도 EGFR 항체 항원 쌍의 결합 효율은 약 80%인 것' 이 기재되어 있는 점에서 제1항 발명과 기술적 구성상 공통점이 있습니다(3~6쪽; Table 1; Fig. 1~2. 참조).

다만, 인용발명 1에는 '동결 보호제를 포함하는 것' 이 기재되어 있지 않은 점에서 제1항 발명과 차이가 있으나, 단백질의 처리 방법을 제공하기 위한 발명이어서 통상의 기술자가 인용발명 1과 조합하는 것에 특별한 어려움이 없는 인용발명 2에 '동결건조된 단백질 제제에 있어서 단백질 및 동결건조보호제의 동결건조된 혼합물을 사용하는 점과 단백질로서 항체, 동결건조보호제로서 수크로스 또는 트레할로스를 사용하는 점' 이 기재되어 있는 것을 고려할 때(청구항 1~2 참조), 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 재사용 가능한 온플레이트를 제조함에 있어서, 인용발명 2를 참작하여 상기 기재된 바와 같은 구성을 도입해 봄으로써 제1항 발명에 기재된 카트리지와 실질적으로 동일한 범주에 속하는 목적물을 쉽게 도출해 낼 수 있고, 그에 수반되는 효과 역시 쉽게 예상할 수 있습니다.

따라서 **제1항 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

제1항의 '건조 상태로 선택적으로 보관되는' 과 같은 기재만으로는 구체적으로 어떻게 보관되는 것인지 명확하게 특정할 수 없어 그 기술적 구성이 불명확하므로, **제1항**은 발명이 명확하고 간결하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다.

[첨 부]

첨부1 Monika Korodi, et al. Journal of Immunological Methods, 483 June 2020 112812 pp1-7. 1부.

첨부2 일본 공표특허공보 특표평11-510170호(1999.09.07.) 1부. 끝.